

<제2장 취소소송의 대상적격.제1절 소송요건의 일반론>

I. 소송요건의 의의

- 소송요건이란 법원이 본안 심리에 들어가 원고의 청구가 정당한지 여부를 판단하기 전에 소송 자체가 법적으로 적법하게 제기되었는지를 심사하기 위한 절차적 요건을 말한다. 이는 당사자 간의 실체적 권리 관계의 존부를 다루는 본안요건과는 구별되며, 오직 소송 절차의 적법성 확보에 그 목적이 있다. 행정소송은 행정기관의 공권력 행사를 다루는 특수성을 가지므로, 민사소송보다 더욱 엄격하고 다양한 소송요건을 요구한다. 소송요건은 법원의 직권 조사 사항이므로, 설령 당사자가 이를 주장하지 않더라도 법원은 직권으로 조사해야 한다. 만약 소송요건 중 어느 하나라도 결여되면, 법원은 본안 판단을 거부하고 소송 부적법이라는 이유로 원고의 소 자체를 각하하는 판결을 내린다. 따라서 소송요건의 구비는 취소소송의 적법성을 유지하는 가장 기본적인 전제라 할 수 있다.

II. 취소소송의 소송요건

- 취소소송은 행정처분의 취소를 구하는 소송으로서, 행정소송의 유형 중 가장 중심적인 지위를 차지한다. 취소소송이 적법하게 제기되기 위해서는 다음과 같은 특정 요건들을 모두 충족해야 한다.

1. 대상적격

- 대상적격은 소송 심사의 대상이 되는 행정작용이 법이 정한 요건을 충족하는지 여부에 관한 요건이다. 취소소송의 대상은 행정소송법 제19조에 따라 처분등으로 한정되며, 이는 법원이 심사할 수 있는 행정작용의 범위를 확정하는 가장 중요한 기준이 된다. 만약, 원고가 처분이라고 볼 수 없는 행정기관의 단순한 사실 행위나 내부 행위를 대상으로 소송을 제기하면, 대상적격 결여로 각하된다.

2. 원고적격

- 원고적격은 소송을 제기하는 자(원고)가 법률상 소송을 수행할 수 있는 자격을 갖추었는지 여부에 관한 요건이다. 행정소송법 제12조는 취소소송은 처분등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다고 규정한다. 여기서 법률상 이익은 단순한 사실상의 이익이나 경제적인 이익을 넘어, 공익 보호의 관점에서 구체적 법규범에 의해 보호되는 개인의 권익을 말한다. 이 요건은 소송의 남용을 방지하고 법원 심리의 효율성을 확보하는 역할을 한다.

3. 피고적격

- 피고적격은 소송을 당하는 자(피고)가 법률상 소송의 상대방이 될 수 있는 자격을 갖추었는지 여부에 관한 요건이다. 행정소송법 제13조는 취소소송은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 그 처분등을 행한 행정청을 피고로 한다고 규정한다. 이러한 규정은 처분을 실제로 발한 행정기관 자체를 소송의 상대방으로 함으로써 판결의 기속력 등 소송 효과가 행정 집행 주체에게 직접적으로 미치도록 하기 위함이다.

4. 협의의 소의 이익

- 협의의 소의 이익은 원고가 소송에서 승소 판결을 받음으로써 법적으로 유효한 권리 구제를 받을 필요성이 있는지 여부에 관한 요건이다. 설령 위법한 처분을 취소하더라도 이미 그 처분의 효력이 소멸했거나, 인용판결을 받아도 원고의 권리 구제가 불가능한 경우 등에는 소의 이익이 없다고 판단되어 각하된다. 다만, 판례는 인용판결의 기속력으로 인해 장래에 동일하거나 유사한 처분이 반복될 위험을 방지할 필요성이 있는 경우 등 예외적으로 소의 이익을 넓게 인정하기도 한다.

5. 제소기간

- 제소기간은 취소소송을 일정한 기간 내에 제기해야 하는 요건이다. 행정소송법 제20조는 취소소송은 처분등이 있음을 안 날부터 90일 이내 또는 처분등이 있는 날부터 1년 이내에 제기해야 한다고 규정한다. 이러한 제한은 위법한 행정처분이라도 일정 기간이 지나면 더 이상 다툴 수 없도록 하여 행정 법률관계의 안정성을 확보하기 위한 것이다. 제소기간은 불변기간이며, 이를 도과하면 소송요건 결여로 각하된다.

III. 취소소송의 대상으로서의 처분등[행소법 제4조 제19조]

- 취소소송의 대상적격은 행정소송의 심사 대상을 정의하는 핵심 요건이다. 행정소송법 제19조는 취소소송은 처분등을 대상으로 한다고 규정하며, 여기서 처분등의 정의는 제2조 제1항 제1호에 명시되어 있다.

1. 처분의 법적 개념

- 행정소송법상 처분등이라 함은 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용(이하 처분) 및 행정심판에 대한 재결을 말한다. 이러한 법적 정의는 다음과 같은 요소를 포함한다.

(1) 행정청의 행위일 것

- 처분은 국가 또는 지방자치단체 등 행정주체에 속하는 행정청의 행위여야 한다. 여기서 행정청은 행정에 관한 의사를 결정하여 대외적으로 표시할 수 있는 기관을 말하며, 공무 수탁 사인의 행위도 처분으로 포함된다.

(2) 구체적 사실에 관한 법집행일 것

- 처분은 특정 개인 및 특정 사건에 적용되는 구체적인 행위여야 하며, 일반적이고 추상적인 법규 명령 제정 등은 처분에서 제외된다. 다만, 고시 또는 공고 등의 형식을 취하더라도 그 내용이 실질적으로 특정인에게 권리 의무를 설정하는 구체적 효력을 가진다면 처분성을 인정한다는 것이 판례의 일관된 태도이다.

(3) 공권력의 행사 또는 그 거부일 것

- 처분은 행정주체가 공법상 우월한 지위에서 일방적으로 국민에게 법적 효과를 발생시키는 공권력의 행사여야 한다. 또한, 국민의 신청에 대해 행정청이 거부하는 행위도 법률상 거부 의무가 있다면 처분으로 포함된다. 거부 행위가 처분으로 인정되기 위해서는 신청인에게 법규상 또는 조리상의 신청권이 있어야 한다는 것이 판례의 입장이다.

(4) 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미칠 것

- 가장 중요한 판단 기준으로서, 행위의 성격이 대외적으로 국민의 법적 지위에 직접적이고 구체적인 변동을 가져와야 한다. 단순한 내부 행위나 사실 행위, 또는 행정기관 상호간의 협의 등은 이 요건을 결여하여 처분으로 인정되지 않는다. 예를 들어 행정 지도나 단순 통보 등은 처분성을 부정하며, 오직 법적 효력을 발생시키는 행위만이 소송의 대상이 된다.

2. 처분등의 유형 및 확장된 개념

- 행정소송법 제19조가 처분등이라고 규정한 것은 처분 외에도 재결 역시 취소소송의 대상이 됨을 명확히 한 것이다. 재결은 행정심판 절차를 거쳐 나오는 판단을 의미한다. 우리 행정소송법은 원처분 주의를 채택하고 있지만 행정소송법 제19조 단서에서 재결자체에 고유한 위법이 있는 경우 예외적으로 대상으로 인정한다. 또한, 판례는 처분의 개념을 확장하여 공무원 징계 등 특별 권력 관계 내의 행위 중 국민의 기본권에 직접 영향을 미치는 행위 등에 대해서도 처분성을 인정함으로써 국민의 권리 구제 범위를 넓히고 있다.

N. 결론

- 취소소송의 소송요건 중 가장 기본이 되는 것은 대상적격으로서, 소송 심사의 대상이 처분등이라는 법적 요건을 충족해야 한다. 행정소송법이 정의하는 처분의 개념은 행정청의 공권력 행사로서 국민의 권리 의무에 직접적인 영향을 미치는 구체적 법 집행 행위를 요구하며, 이러한 요건의 충족 여부에 따라 소송의 적법성이 좌우된다. 취소소송의 대상적격을 정확히 판단하는 것은 법원의 사법 심사 범위를 확정하고 행정 법률관계의 안정성을 유지하는 동시에, 침해된 국민의 권리 구제 가능성을 결정하는 핵심적인 문제이다.